

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8223/2544

บริษัทพีอีซี (นิวซีแลนด์) จำกัด
บริษัทดี ที เอส (ไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 196

การเปลี่ยนเงินต่างประเทศเป็นเงินไทยเพื่อการชำระหนี้นั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 196 ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ทำการขายเงินตราต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเป็นเกณฑ์ แต่เพื่อความสะดวกในการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ เห็นสมควรให้นำหนี้ที่แต่ละฝ่ายต้องชำระเงินแก่กันมาหักกลบลบกัน โดยนำค่าเสียหายที่โจทก์จะต้องชดใช้แก่จำเลยมาคิดคำนวณเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันสิ้นทำการในวันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกานี้หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 ซึ่งเป็นวันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษา ก็ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 จำเลยจึงมีสิทธิที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งแสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศส่วนที่เหลือจากการหักกลบลบกันแล้ว โดยถือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเวลาที่จำเลยใช้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 196 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 7,975,800 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งขอบังคับให้โจทก์ชำระค่าเสียหายจำนวน 87,681,695.50 บาท แก่จำเลยพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยไม่เคลือบคลุม ตามทางปฏิบัติคู่สัญญามีได้ถือปฏิบัติตามสัญญาว่าจำเลยจะต้องชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ภายใน 10 วัน ถือว่าสัญญาซื้อขายสินค้าพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยมิได้กำหนดเวลาชำระค่าสินค้าไว้โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระหนี้ได้โดยพลัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 เมื่อโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลบังคับได้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าสินค้าพิพาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้า การบอกเลิกสัญญาของโจทก์ทำให้จำเลยขาดประโยชน์ที่ควรได้จากการจำหน่ายสินค้าของโจทก์ เห็นสมควรกำหนดให้โจทก์รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยในส่วนนี้จำนวน 5,000,000 บาท แม้โจทก์จะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าพิพาท แต่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้ามิได้ให้อำนาจแก่โจทก์ที่จะห้ามมิให้บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดชำระค่าสินค้าพิพาทแก่จำเลยหรือชำระให้แก่โจทก์แทนหรือนำไปวางทรัพย์สินที่สำนักงานวางทรัพย์สิน การกระทำของโจทก์ในกรณีนี้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้จำเลยเสียหายขาดเงินทุนหมุนเวียน เห็นควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้จำเลยจำนวน 900,000 บาท จำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเป็นค่าบุกเบิกตลาดเพื่อขาย

สินค้าของโจทก์ จำเลยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดไปกับสินค้าของโจทก์ แต่กรณีเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของโจทก์ และจำเลย มิใช่เรื่องโจทก์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของ จำเลย และเป็นเรื่องจำเลยให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเครื่อง พีอีซี 8850 ได้ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ดังกล่าวเอง โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องใช้ค่าลิขสิทธิ์นี้แก่จำเลย พิพากษา ให้จำเลยชำระเงิน (ค่าสินค้า) จำนวน 189,900 ดอลลาร์สหรัฐ แก่โจทก์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 17 สิงหาคม 2541) จนกว่า จะชำระเสร็จ โดยให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันที่มีคำพิพากษา (วันที่ 4 ตุลาคม 2542) และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายจำนวน 5,900,000 บาท แก่จำเลยพร้อม ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2541) จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เนื่องจากจำเลยได้ขอหักกลบลบหนี้ระหว่างโจทก์และจำเลย มาในคำให้การและฟ้องแย้งด้วย ดังนั้น ในชั้นบังคับคดีจึงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำ เงินต้นทั้งสองจำนวนมาหักกลบลบกันก่อน เหลือเท่าไรจึงให้คำนวณดอกเบี้ยจาก จำนวนคงเหลือนั้นนับแต่วันฟ้องนับต้นไปแล้วบังคับคดีชำระหนี้ส่วนต่างนี้แก่โจทก์ หรือจำเลยผู้เป็นเจ้าหนี้ต่อไป (ที่ถูกต้องระบุว่าคำขออื่นตามฟ้องแย้งให้ยกมาด้วย) ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มี ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า ในการนำหนี้ที่ต่างฝ่ายต่างต้องชำระเงิน แก่กันตามคำพิพากษามาหักกลบลบกัน สมควรให้ถือตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง เงินไทยสกุลบาทกับเงินต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐในวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่ สุดเป็นหลักในการคิดคำนวณหรือไม่ เห็นว่า ในการเปลี่ยนเงินต่างประเทศเป็นเงิน

ไทยเพื่อการชำระหนี้ นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า "การเปลี่ยนเงินนี้ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน" อัตราแลกเปลี่ยนเงินตามมาตรานี้หมายถึงอัตราที่จะแลกเปลี่ยนกันได้โดยเสรีในเวลาที่จำเลยได้ใช้เงินจริง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินนี้ตามปกติจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ทำการขายเงินตราต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเป็นเกณฑ์ แต่เพื่อความสะดวกในการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกา นี้ เห็นสมควรให้นำหนี้ที่แต่ละฝ่ายต่างต้องชำระเงินแก่กันมาหักกลบลบกัน โดยนำค่าเสียหายที่โจทก์จะต้องชดใช้แก่จำเลยมาคิดคำนวณเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันสิ้นทำการในวันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา นี้ ซึ่งให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่โจทก์ใช้เงินค่าเสียหายให้แก่จำเลยหากอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการนี้ ณ วันสิ้นทำการในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 ซึ่งเป็นวันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาก็ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน และเนื่องจากจำเลยมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคหนึ่ง ที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้ซึ่งแสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศส่วนที่เหลือจากการหักกลบลบกันแล้ว ก็ได้ จึงเห็นสมควรให้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการนี้ โดยถือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการนี้ ณ วันเวลาที่จำเลยใช้เงิน แต่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องไม่เกิน 42 บาท ตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าสินค่าจำนวน 189,900 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 17 สิงหาคม 2541) จนถึงวันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานี้แก่โจทก์ และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่โจทก์มีหนังสือห้ามมิให้บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชำระค่าสินค้าแก่จำเลย เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2541) จนถึงวันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานี้แก่จำเลย โดยให้นำเงินไทยสกุลบาทจำนวนดังกล่าวมาคิดคำนวณเป็นเงินต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยถืออัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันสิ้นทำการในวันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้จำนวนที่สูงกว่าวันที่ 4 ตุลาคม 2542 ซึ่งเป็นวันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 แล้วนำมาหักกลบลบกับจำนวนเงินที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์ดังกล่าวข้างต้นโดยหักกลบลบกับดอกเบี้ยก่อนแล้วจึงนำมาหักกลบลบกับต้นเงินค่าสินค้า คงเหลือหนี้เป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้จำเลยรับผิดชอบไปพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เฉพาะส่วนที่เป็นต้นเงินคงเหลือนับแต่วันถัดจากวันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิจำเลยที่จะชำระหนี้คงเหลือดังกล่าวเป็นเงินไทยแก่โจทก์โดยถืออัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการนี้ ณ วันสิ้นทำการในวันเวลาที่จำเลยใช้เงินไทยแก่โจทก์ แต่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องไม่เกิน 42 บาท ตามที่โจทก์ฟ้อง และให้ยกคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสำหรับฟ้องแย้งของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายกรณีที่จำเลยอ้างว่าได้ใช้จ่ายไปในการวางแผนบุกเบิกด้านการตลาดเพื่อขายสินค้าของโจทก์ ค่าเสียหายกรณีที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของจำเลย และค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์จากการที่จำเลยอ้างว่าถูกโจทก์บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดหน่ายสินค้าของโจทก์โดยมิชอบ กับให้ยกคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่สั่งรับฟ้องแย้งของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายทั้งสามรายการดังกล่าว และมีคำสั่งใหม่เป็นว่า ไม่รับฟ้อง

แย้งของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายทั้งสามรายการดังกล่าว และให้จำเลย
ฟ้องใหม่เป็นคดีต่างหาก ให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งสองศาลรวมเป็นเงิน 112,215 บาท แก่
จำเลย ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลนอกจากนี้ให้เป็นพับ.

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสอนชัย สิริารินกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>